

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งศาลฎีกาที่ 11063/2558 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง
นางสาววิลดา อินฉัตร ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 53, มาตรา 111, มาตรา 112

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 มาตรา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านเดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งที่สหกรณ์
การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด หลังจากผู้คัดค้านเดินออกจากห้องประชุมไปแล้ว อ. ซึ่ง
มิได้มีชื่อเป็นคณะทำงานหาเสียงของผู้คัดค้านที่แจ้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้งนำ
แผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่
สมาคมฉกนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด และ อ.
ปราศรัยแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรห้วยทับทัน จำกัดแต่ไม่ปรากฏว่า อ. มีการพูดเชิญชวนให้สมาชิกที่อยู่ใน
ห้องประชุมที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัดเลือกผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้สมัคร
หมายเลข 1 ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คงมีแต่เสียง อ. พูดในตอนต้นว่า เอาคนที่เรารู้จัก
เอาคนที่เราเชื่อถือได้เป็น ส.ว. แล้วผมจะฝากงานหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องข้าว
เรื่องเกษตรกรนะฮะ และ อ. เสนอตัวที่จะซื้อข้าว หอม กระเทียม และพริกจาก
เกษตรกร แล้วจัดใส่กระเช้าขายเป็นของขวัญ ของฝาก เพราะเป็นของดีของ
ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือกันระยะยาว และส่วนสุดท้ายพูดว่า ขอให้
ช่วยกันดู พิจารณาเลือกตั้งอย่างมีสตินะฮะ ในมือของท่านมีเบอร์อะไรก็ให้เลือกเบอร์
นั้นแล้วกัน ข้อความดังกล่าวไม่มีการพูดระบุถึงชื่อและหมายเลขของผู้คัดค้านแต่

อย่างไร แสดงให้เห็นว่าการปราศรัยของ อ. ที่จะซื้อสินค้าทางการเกษตร และการที่
อ. นำแผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) มาแจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา
ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด น่าจะเป็นการกระทำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของ อ. เองโดยอาศัยเหตุการณ์ที่มีคนมาชุมนุมจำนวนมาก ส่วน
ข้อความในแผ่นซีดีนั้นก็ไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าจะเป็น การจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
เลือกผู้คัดค้านแต่อย่างใด ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน
จำกัด ได้ความเพียงว่า เมื่อผู้คัดค้านเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ออกจากห้องประชุม
ไป หลังจากนั้น อ. จึงเข้ามาในห้องประชุมทางประตูเดียวกันกับที่ผู้คัดค้านออกไป
เท่านั้น ไม่ได้ความชัดเจนว่าผู้คัดค้านเกี่ยวข้องกับ อ. ในขณะนั้นอย่างไร กรณีจึงยัง
ไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ อ. โฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งโดยการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้าน
ตามคำร้อง ส่วนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์มีบุคคล
มาต้อนรับ ข. โดยผู้คัดค้านไม่ได้เดินทางไปร่วมงานด้วย ในทางใดส่วนของผู้ร้องก็
ไม่ปรากฏชัดเจนว่า ผู้คัดค้านหรือบุคคลใดที่เชื่อมโยงถึงผู้คัดค้านเป็นผู้แจกจ่าย
สำเนาภาพของ ภ. ที่ยื่นคู่กับท. ทั้งผู้คัดค้านก็นำสืบว่า มีบุคคลติดต่อภาพของผู้
คัดค้านไปยื่นคู่กับ ท. เช่นเดียวกัน จึงอาจเป็นไปได้ว่า การติดต่อภาพดังกล่าว
เป็นการกระทำของผู้สมัครคนอื่น พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้
คัดค้านได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ อ. โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการให้
เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงิน
ได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านอันเป็นการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปในวันที่ 30 มีนาคม 2557 หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลข 1 ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2557 ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว นายสมภพยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษว่า การเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้คัดค้านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 โดยกล่าวหาว่า ผู้คัดค้านได้ก่อ สับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ดังนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านได้ไปหาเสียงเลือกตั้งที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และได้ก่อ สับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์ นำแผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านได้ไปหาเสียงเลือกตั้งที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และได้ก่อ สับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์นำแผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่ และต้อนรับพลเอกชัยสิทธิ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านได้ก่อ สับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์ปราศรัยแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2556 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ห้วยทับทัน จำกัด โดยกล่าวว่า "ให้เลือกบุคคลที่เรารู้จัก คือ นางสาววิลดา แล้วผม
จะทำโครงการช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน
จำกัด และชาวจังหวัดศรีสะเกษ คือ ข้าว หอม กระเทียมและพริก ให้มีตลาดจำหน่าย
มากขึ้นและได้ราคาดีขึ้น" อันเป็นการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด อันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง
มิใช่อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านได้ก่อ
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์และนายพรชัยหาเสียงด้วยวิธีการใส่ร้าย
ด้วยความเท็จและหลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่และต้อนรับพลเอกชัย
สิทธิ์ด้วยการนำรูปภาพของนายสมภพที่ติดต่อกับรูปภาพของนายสุเทพ
เลขาธิการ กปปส. พร้อมแนบร่วมคนอื่นเพื่อให้เห็นว่านายสมภพเป็นแนบร่วมกลุ่ม
กปปส. และแสดงข้อความบนรูปภาพว่า"คุณสมภพบริจาค 2 ล้าน ด้านระบอบทักษิณ
ผู้สมัคร ส.ว. ศรีสะเกษ เบอร์ 5" แล้วสำเนาภาพที่ปรากฏนั้นไปแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่ เพื่อจูงใจให้เข้าใจผิดในตัวของนายสมภพเพื่อจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้าน จากพยานหลักฐานที่ผู้ร้องได้ดำเนินการ
สอบสวนแล้วเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านได้ใช้ หรือรู้เห็นเป็นใจ และกระทำการหลอกลวงใส่
ร้ายนายสมภพดังกล่าวเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้
คัดค้าน จึงขอให้มีคำสั่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา
111 และมาตรา 112 โดยให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลาห้าปี

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้คัดค้านโดยไม่เป็นธรรม ไม่
ชัดเจน ไม่ระบุนายละเอียดของการกระทำความผิดหรือความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
ระหว่างนายพรชัย นายอริสมันต์ กับผู้คัดค้าน ทำให้ไม่เข้าใจและให้การแก้ข้อกล่าว

หาได้ชัดเจนเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม และการยื่นคำร้องของนายสมภพ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษให้สอบสวนผู้คัดค้านว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเป็นการร้องโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมาย มีเจตนาถกเถียงผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยแล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลข 1 ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว นายสมภพ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษว่า การเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้าน มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้คัดค้านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 โดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านได้ไปหาเสียงเลือกตั้งที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ และได้ก่อ สับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์นำแผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด และได้ก่อ สับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์ปราศรัยแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด ว่า "ให้เลือกบุคคลที่เรารู้จัก คือ นางสาววิลดาแล้วผมจะทำโครงการช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด และชาวจังหวัดศรีสะเกษ คือ ข้าว หอม กระเทียมและพริก ให้มีตลาดจำหน่ายมากขึ้นและได้ราคาดีขึ้น" และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านได้ไปหาเสียงเลือกตั้งที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัด

ศรีสะเกษ ได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์นำแผ่นซีดี (มี
ธรรมชาติปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่และต้อนรับ
พลเอกชัยสิทธิ์และได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์และนายพรชัย
หาเสียงด้วยวิธีการใส่ร้ายด้วยความเท็จ หลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาต้อนรับพล
เอกชัยสิทธิ์ ด้วยการนำรูปภาพของนายสมภพที่ตัดต่อไว้กับรูปภาพของนายสุเทพ
เลขาธิการ กปปส. พร้อมแน่วร่วมคนอื่นเพื่อให้เห็นว่านายสมภพเป็นแน่วร่วมกลุ่ม
กปปส. แสดงข้อความบนรูปภาพว่า "คุณสมภพบริจาค 2 ล้าน ด้านระบอบทักษิณ ผู้
สมัคร ส.ว.ศรีสะเกษ เบอร์ 5" แล้วแจกจ่ายสำเนาภาพนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา
ประชุมใหญ่ เพื่อจูงใจให้เข้าใจผิดในตัวของนายสมภพและเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องไต่สวนแล้วเห็นว่าผู้คัดค้านกระทำผิดตาม
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบ
คลุมหรือไม่

ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องบรรยายใน
คำร้องเป็นที่เข้าใจว่าผู้คัดค้านได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยก่อ
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์ โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการให้ เสนอ
ให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้
ใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน และผู้คัดค้านได้
ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์และนายพรชัยหาเสียงด้วยวิธีการใส่
ร้ายด้วยความเท็จ หลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาต้อนรับพลเอกชัยสิทธิ์ ด้วยการนำ
รูปภาพของนายสมภพที่ตัดต่อไว้กับรูปภาพของนายสุเทพ เลขาธิการ กปปส. พร้อม
แน่วร่วมคนอื่นเพื่อให้เห็นว่านายสมภพเป็นแน่วร่วมกลุ่ม กปปส. เพื่อจูงใจให้เข้าใจ
ผิดในตัวของนายสมภพและเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้

คัดค้าน ขอให้มีการคำสั่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 111 และมาตรา 122 โดยมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลาห้าปี อันมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพียงพอที่จะทำให้ผู้คัดค้านเข้าใจและต่อสู้คดีได้ถูกต้อง นับได้ว่าคำร้องนั้นได้ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดเจน และมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคำร้องกับทั้งคำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดำเนินการอย่างไรใด กรณีต้องตามข้อ 6 ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 โดยชอบแล้ว คำร้องของผู้ร้องหาได้เคลือบคลุมตามที่ผู้คัดค้านต่อสู้แต่อย่างใดไม่

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า ผู้คัดค้านได้สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำฝ่าฝืนตามคำร้องหรือไม่ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านมาที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัดตามคำร้องโดยมาแนะนำตัวหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้แจกเอกสารหาเสียงใดๆ ไม่ได้มีพฤติการณ์กระทำใดที่เกี่ยวข้องกับนายอริสมันต์และนายพรชัยส่วนในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ผู้คัดค้านไม่ได้ไปร่วมงานที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่ตามคำร้องผู้คัดค้านได้เดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด หลังจากผู้คัดค้านเดินออกจากห้องประชุมไปแล้ว นายอริสมันต์ซึ่งมิได้มีชื่อเป็นคณะกรรมการหาเสียงของผู้คัดค้านที่แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนำแผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด และนายอริสมันต์ปราศรัยแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาชิก

สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด โดยกล่าวว่า "ให้เลือกบุคคลที่เรารู้จักแล้วผมจะทำโครงการช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด และชาวจังหวัดศรีสะเกษ คือ ข้าว หอม กระเทียมและพริก ให้มีตลาดจำหน่ายมากขึ้นและได้ราคาดีขึ้น"และที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นายอริสมันต์

นำแผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ไปแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่และต้อนรับพลเอกชัยสิทธิ์โดยพบว่ามีเอกสาร รูปภาพของนายสมภพ ที่ติดต่อกับรูปภาพของนายสุเทพ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแนवर่วมคนอื่นเพื่อให้เห็นว่านายสมภพเป็นแนवर่วมกลุ่ม กปปส. แสดงข้อความบนรูปภาพว่า "คุณสมภพ บริจาค 2 ล้าน ด้านระบอบทักษิณ ผู้สมัคร ส.ว.ศรีสะเกษ เบอร์ 5" แจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่และต้อนรับพลเอกชัยสิทธิ์ด้วยเช่นกัน เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องได้อ้างแผ่นซีดีรวม 3 แผ่นประกอบสำนวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นแผ่นซีดีบันทึกเสียงคำปราศรัยที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด แผ่นซีดี (มีธรรมาธิปไตย ปกป้อง 4 ป) ของนายอริสมันต์ และ แผ่นซีดีที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกไว้ขณะมีการประชุมที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด โดยผู้ร้องได้จัดทำเป็นเอกสาร โดยไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านโต้แย้งคัดค้านข้อความตามเอกสารดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าข้อความตามเอกสารนั้นถูกต้องตรงกับข้อมูลในแผ่นซีดีที่ผู้ร้องอ้าง ศาลฎีกาพิจารณา แผ่นซีดีรวม 3 แผ่นที่ผู้ร้องอ้างประกอบเอกสารการถอดเทปแล้ว เห็นว่าเป็นเสียงคำปราศรัยของนายอริสมันต์ แต่ไม่ปรากฏว่านายอริสมันต์มีการพูดเชิญชวนให้สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด เลือกผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้สมัคร หมายเลข 1 ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คงมีแต่เสียงนายอริสมันต์พูดในตอนต้นว่าเอาคนที่เรารู้จัก เอาคนที่เราเชื่อถือได้เป็น ส.ว. แล้วผมจะฝากงานหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องข้าวเรื่องเกษตรกรนะฮะ และนายอริสมันต์เสนอตัวจะซื้อข้าว หอม กระเทียม และพริกจากเกษตรกร แล้วจัดใส่กระเช้าขายเป็น ของขวัญของฝาก เพราะเป็นของดีของศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือกันระยะยาว

และในส่วนสุดท้ายพูดว่า ขอให้ช่วยกันดู พิจารณาเลือกตั้งอย่างมีสตินะฮะ ในมือของท่านมีเบอร์อะไรก็ให้เลือกเบอร์นั้นแล้วกัน ข้อความดังกล่าว ก็ไม่มีการพูดระบุถึงชื่อและหมายเลขของผู้คัดค้านแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ความจากนายเงิน กรรมการผู้จัดการบริษัทเม้งไต้ อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำกัด และประธานบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับซื้อขายพืชผลทางการเกษตร พยานผู้คัดค้านว่านายอริสมันต์เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดของบริษัท ในปี 2557 บริษัททั้งสองเตรียมจะขยายจุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรเพิ่มอีก 1 จุด ที่จังหวัดศรีสะเกษ และจัดตั้งบริษัทใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกษจึงให้นายอริสมันต์ช่วยหาสถานที่ที่จะเป็นจุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร ต่อมามีการรัฐประหาร หุ่นส่วนที่จะร่วมลงทุนจึงชะลอไปก่อน แสดงให้เห็นว่าการปราศรัยของนายอริสมันต์ที่จะซื้อสินค้าทางการเกษตร และการที่นายอริสมันต์นำแผ่นซีดี (มีธรรมชาติปไต่ย ปกป้อง 4 ป) มาแจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด และที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ตามคำร้องน่าจะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของนายอริสมันต์เองโดยอาศัยเหตุการณ์ที่มีคนมาชุมนุมจำนวนมาก ส่วนข้อความในแผ่นซีดีนั้นก็ไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าจะเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกผู้คัดค้านแต่อย่างใด ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด ได้ความเพียงว่า เมื่อผู้คัดค้านเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ออกจากห้องประชุมไป หลังจากนั้นนายอริสมันต์จึงเข้ามาในห้องประชุมทางประตูเดียวกันกับที่ผู้คัดค้านออกไปเท่านั้น ไม่ได้ความชัดเจนว่าผู้คัดค้านเกี่ยวข้องกับนายอริสมันต์ในขณะนั้นอย่างไร กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์ โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้านตามคำร้อง

สำหรับเหตุการณ์ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีบุคคลมาต้อนรับพลเอกชัยสิทธิ์ผู้ร่อนนำสืบ พยานผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์และนายพร ชัยหาเสียงด้วยวิธีการใส่ร้ายด้วยความเท็จ หลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาต้อนรับ พลเอกชัยสิทธิ์ด้วยการนำรูปภาพของนายสมภพ ที่ตัดต่อไว้กับรูปภาพของนายสุ เทพ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแน่วร่วมคนอื่นเพื่อให้เห็นว่านายสมภพเป็นแน่วร่วม กลุ่ม กปปส. แสดงข้อความบนรูปภาพว่า "คุณสมภพบริจาค 2 ล้าน ด้านระบอบ ทักษิณ ผู้สมัคร ส.ว.ศรีสะเกษ เบอร์ 5" แล้วแจกจ่ายสำเนาภาพนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่นั้นได้ความตามทางใต้สวนผู้คัดค้านว่าผู้คัดค้านไม่ได้เดิน ทางไปร่วมงานด้วย สถานที่เกิดเหตุนี้มีผู้คนจำนวนมาก ทางใต้สวนผู้ร้องก็ไม่ ปรากฏชัดเจนว่า ผู้คัดค้านหรือบุคคลใดที่เชื่อมโยงถึงผู้คัดค้านเป็นผู้แจกจ่ายสำเนา ภาพของนายสมภพที่ยืนคู่กับนายสุเทพ ทั้งผู้คัดค้านก็นำสืบว่ามีบุคคลตัดต่อภาพ ของผู้คัดค้านไปยืนคู่กับนายสุเทพ เช่นเดียวกันและผู้คัดค้านได้แจ้งความเพื่อลง บันทึกรประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 เห็น ว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการรวม คะแนนเลือกตั้งวุฒิสภา ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งลำดับ 4 คือ นายวนิชย์ หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 6 แสดงให้เห็นว่า มีผู้รับสมัครเลือกตั้งวุฒิสภา จังหวัด ศรีสะเกษอย่างน้อย 6 คน แต่มีเพียงนายสมภพกับผู้คัดค้านที่ถูกตัดต่อภาพไปยืนคู่ กับนายสุเทพ จึงอาจเป็นไปได้ว่า การตัดต่อภาพดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้สมัคร คนอื่นพยานหลักฐานของผู้ร้องจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุน หรือ รู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันต์ โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการให้ เสนอให้ หรือสัญญา ว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจผู้มี สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

(อติเทพ ถิระวัฒน์-นพพร โพธิ์รังสิยากร-อริคม อินทุภูติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>แผนกที่เลือกตั้ง</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>